

نسخة المحكمة لحوزة
مع المرفقات (صور فوتوغرافية)

لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية حقوق عمان الموقرة

تقرير كشف وخبره

في القضية التنفيذية رقم (2023/933)

بناء على القرار الصادر من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بداية حقوق عمان الموقرة بانتخابي خبيراً فتننا في القضية التنفيذية رقم أعلاه وذلك لإجراء الكشف الحسي على العقار موضوع التنفيذ وهو قطعة الأرض رقم (509) من حوض الذراع الوسطاني رقم (39) قرية عمان وما عليها من أبنية وإنشاءات والتابعة تسجيلياً إلى مديرية أراضي عمان وتقدر قيمتها .

المحكوم له : شركة القضاة التجارية

المحكوم عليه: أشرف محمود عمرو و عمرو ويملك (16) حصه من أصل مجموع الحصص البالغ (176) حصه .

الإفصاح : حيث إنني أفصح بأنه لا يوجد أي ظرف من الظروف

أو الأسباب التي من شأنها إثارة الشكوك حول الحيادية أو الاستقلالية عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلاؤهم أو هيئة المحكمة كما إنني قد حضرت أمام هيئة سعادة قاضي التنفيذ وتفهمت المهمة الموكلة لي وأقسمت أمامه اليمين القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكلة لي بكل أمانته وصدق وإخلاص . كما إنني قد حضرت أمام هيئة سعادة قاضي التنفيذ وتفهمت المهمة الموكلة لي وأقسمت أمامه اليمين القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكلة لي بكل أمانته وصدق وإخلاص وبعد التنسيق مع وكيل المحكوم له ومأمور التنفيذ تم الكشف على موقع العقار في القطعة رقم (509) حوض الذراع الوسطاني رقم (39) قرية عمان حي الأخضر، حيث كان العقار مغلقاً ولم نتمكن من الدخول في المرة الأولى . وكذلك تم إعادة الكشف مره ثنيه وكان العقار مغلقاً أيضاً . وبعد ذلك تم التنسيق لإجراء الكشف (بالقوة الجبرية) برفقة الوحدة الأمنية من رجال الأمن العام ومأمور التنفيذ السيد محمد حسين وبحضور وكيل المحكوم لهم المحامي الأستاذ جواد القضاة وذلك بتاريخ 2025/7/24 وحيث كان موجوداً أثناء الكشف على العقار أشقاء المحكوم عليه وشركاء له في قطعة الأرض المذكورة وهم الساده / إبراهيم عمر عمرو وأحمد محمود عمر عمرو حيث كانوا موجودين أثناء الكشف وقدموا لنا التسهيلات اللازمة لدخول لشقق حيث تم الدخول إلى جميع الشقق في المبنى وقد تم الوقوف على رتبة العقار وتحلفت اليمين القانوني وتفهمت المهمة المطلوبة وهي : إجراء الكشف الحسي على العقار موضوع التنفيذ وهو قطعة الأرض رقم (509) من حوض الذراع الوسطاني رقم (39) قرية عمان ووصفها وصفاً دقيقاً وشاملاً وما عليها من إنشاءات ومزروعات

إن وجدت وتقدير قيمتها وتكليفى بإعداد تقرير خبره مفصل مبين فيه الأسس المعتمدة وبيان رقم العقار ومساحته وحدوده وأوصافه وقيمته المقدرة وشاغلي العقار وفيما إذا كان المدين يسكنه أو مشغول من الغير واسمه حيث قمت بالتجوال بداخل العقار بكامل طوابقه وبوجود أشقاء المحكوم عليه الذين رافقوني في جولتي بداخل البنا حيث دخلت جميع الشقق وسجلت جميع المواصفات اللازمة بكل دقة وجميع الملاحظات المطلوبة . حيث كانت جميع الشقق خالية من السكان (غير مسكونه) ومهجورة . وقد تبين ما يلي :

أولاً: مطابقة المبررات : إن سند التسجيل ومخطط الأراضي والمخطط التنظيمي تنطبق مع بعضها البعض من جهة ومع الواقع من جهة أخرى تمام الانطباق .

ثانياً : موقع قطعة الأرض: رقم القطعة (509) من حوض الذراع الوسطاني رقم (39) قرية عمان والتابعة المديرية أراضي عمان تنظيم قطعة الأرض : تجاري محلي ضمن سكن د ، اسم القرية : عمان مديرية التسجيل : أراضي عمان ، مساحة قطعة الأرض : (757) متر مربع المنطقة : عمان - منطقة بدر - حي الأخضر - الذراع الوسطاني

ثالثاً : ملكية قطعة الأرض ومساحتها : تعود ملكية قطعة الأرض موضوع التنفيذ للسيد أشرف محمود عمرو عمرو وشركاه والبالغ عددهم (14) شريكا بحصص متفاوتة من مجموع الحصص البالغ عددها (176) حصه وان حصص المحكوم عليه السيد أشرف عمرو أشرف عمرو وتبلغ 16 حصه من أصل 176 وان مساحة قطعه الأرض المذكورة أعلاه تبلغ (757) متر مربع وذلك حسب سند التسجيل رقم (9143-2024 - AA) الصادر من مديرية ارضى عمان تاريخ 2024/4/21

رابعاً : وصف العقار : العقار موضوع التنفيذ هو قطعة الأرض رقم (509) من حوض الذراع الوسطاني رقم (39) من أراضي عمان ومساحتها (757) متر مربع وهى من نوع الملك ورقم لوحها (44) وهى تابعه تسجيليا إلى مديرية ارضى عمان وذلك حسب سند التسجيل رقم (9143-2024 - AA) الصادر بتاريخ 2024/4/21 وتعود ملكيتها إلى المحكوم عليه السيد أشرف محمود عمرو وشركاه والبالغ عددهم 14 شريكا بحصص متفاوتة مجموعها (176) حصه.

وتنظيم أرض العقار هو (تجاري محلي ضمن سكن د) وهى تابعه تنظيمياً إلى أمانة عمان الكبرى - منطقة بدر . وشكل الأرض منتظمة (مستطيل) ويقع العقار في منطقة نزال - الذراع الوسطاني في حي الأخضر . وعلى شارع تنظيمي رئيسي معبد (شارع الدستور) وتقع القطعة على الشارع مباشرة من الجهة الشمالية ومقابل حلويات السهل الأخضر . وهى منطقته تجاريه ومأهولة بالسكان وجميع الخدمات متوفرة فيها . وعليها دخله معبده غير نافذه بعرض 6 متر من الجهة الغربية ويوجد على قطعة الأرض المذكورة بناء قديم يتراوح عمره الزمني من (40-42) سنة مؤلف من ثلاث طوابق

وتسوية . وفيه جميع الواجهات من الحجر والبناء يحمل رقم (188) حسب ترقيم وتسمية أمانة عمان الكبرى . والبناء يتكون من ثلاث طوابق وتسوية والأرض محاطة بسور حجري بارتفاع 1.5 متر .

وتقدر مساحة البناء في كل طابق (290) متر مربع عدا الروف في الطابق الثالث مساحته 140 متر مربع

والبناء مقام على الجزء الداخلي من الأرض والجزء الخارجي من الأرض وعلى الشارع الرئيسي خاليه من البناء ومزروعة ببعض الأشجار المثمر (تين ، زيتون ، رمان ، نخيل ، حمضات (منخلينا) ، ياسمين) وتقدر مساحته حوالي 150 متر مربع.

ويتكون المبنى من الآتي :

أ- **التسوية :** ومساحتها 66 متر مربع تقريباً وهي بدون تشطيبات في الداخل وتستعمل للتخزين ويلزمها صيانة كاملة.

ب- **الطابق الأرضي :** ومساحته 294 متر مربع وهو عبارة عن شقة طابقية ولها مدخلان أحدهما من داخل الحديقة الأمامية مباشرة ويتم الدخول إليها بصعود . خمس درجات ، **والمدخل الثاني** من مدخل العمارة (بيت الدرج) . والشقة غير مسكونة حالياً وقد كانت مشغولة من قبل المرحومة والدة المحكوم عليه خلال حياتها ، وتتكون من الآتي:-

1- **صالة ضيوف :** وفيها الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وهي بحاجة إلى صيانه . ويوجد بداخلها باب المنيوم جانبي يفتح على صالة المعيشة

2- **مطبخ :** وفيه الأرضية والجدران سيراميك، وله خزائن خشب قديم علوي وسفلي على واجهتين، وله باب جانبي يفتح على حديقة خارجيه في الارتداد الجانبي . والمطبخ بشكل عام بحاجة إلى صيانه .

3- **حمام ضيوف :** مع شور ومغسله :الأرضية والجدران سيراميك

4- **صالة معيشة :** الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وهي بحاجة إلى صيانة من الداخل

5- **غرف نوم عدد (4) :** وفيها الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وهي تحتاج إلى صيانه عامه ودهان الجدران والأبواب

6- **حمام يتوسط غرف النوم :** أفرنجي مع بانيو ومغسله وفيه الأرضية والجدران سيراميك

7- **شبابيك الشقة المنيوم :** مع حمايات وبدون أياجورات

8- **يوجد تدفئه مركزيه:** غير شغاله وتحتاج إلى صيانة عامه

9- **الأبواب الرئيسية حديد والداخلية خشب قديم**

10- **الشقة بشكل عام تحتاج إلى صيانه عامه .**

ح - الطابق الأول : ومساحته (290) متر مربع وهو يشكل شقه طابقه كامله وهي غير مسكونه (مهجورة) ويوجد بداخلها أثاث قديم متهاك . وبعد الدخول إليها والتجوال بداخلها تبين أنها تتكون من الآتي:

- 1- غرفة ضيوف : وفيها الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن بحاجه إلى صيانه وبفصل بينها وبين غرفة المعيشة باب المنيوم مع زجاج
- 2- غرفة المعيشة : الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن
- 3- حمام ضيوف أفرنجي مع مفصلة : وفيه الأرضية والجدران سيراميك
- 4- غرفة نوم ماستر مع حمام أفرنجي مع باتيو : وفيها الأرضية مزايكو، وأرضية الحمام والجدران فيه سيراميك .
- 5- مطبخ : الأرضية والجدران سيراميك ، وفيه خزائن خشب عادي على واجهه واحده علوي وسفلي .
- 6- غرفة نوم : الأرضية مزايكو والجدران أملشن يلزمها صيانه .
- 7- غرفة نوم مع حمام : وفيها الأرضية والجدران سيراميك للحمام وأرضية الغرفة مزايكو
- 8- غرفة نوم : يتبعها برندا خارجيه مطله على الارتداد.
- 9- مطبخ واسع : وفيه الأرضية والجدران سيراميك وله خزائن المنيوم على ثلاث واجهات علوي وسفلي .
- 10- حمام أفرنجي : مع شور بوكس ومغسله يعلوه سده .
- 11- غرفة نوم : الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وحاجه إلى صيانه كامله .
- 12- الأبواب الداخلية خشب سويد والشبابيك المنيوم مع حمايات حديد وجميعها تحتاج إلى صيانه كامله
- 13- لا يوجد تدفئه مركزيه .
- 14- الشقة بشكل عام تحتاج إلى صيانه كامله

د- الطابق الثاني : ومساحته 290 متر مربع وهو يتكون من شقتين شقة شماليه غربيه و شقة جنوبيه شرقيه

أ- الشقة الشماليه الغربيه من الطابق الثاني :

مساحتها 140 متر مربع وقد كانت مسكونه من قبل المحكوم عليه السيد أشرف محمود عمرو ويوجد بداخلها بعض الأثاث القديم المتهاك وبعد الدخول إليها تبين أنها تتكون من الآتي :

- 1- موزع : وفيه الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وتحتاج الي صيانه .
- 2- غرفة معيشه : الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن ولها باب المنيوم مع زجاج
- 3- حمام ضيوف عربي : الأرضية والجدران سيراميك

4- مطبخ : وفيه الأرضية مزايكو والجدران سيراميك وفيه خزائن خشب سويد قديم على وجهين علوي وسفلي .

5- غرف نوم عدد 2 : احدى الغرف يتبعها برندا معلقه

6- حمام إفرنجي مع بانيو ومغسله : وفيه الأرضية بلاط مزايكو والجدران سيراميك

7- جميع الأبواب الداخلية من الخشب القديم (سويد) والشبابيك المنيوم مع حمايات حديد والباب الرئيسي للشقة خشب

8- الشقة بشكل عام تحتاج إلى صيانه كامله

ب - الشقة الجنوبية الشرقية من الطابق الثاني :

ومساحتها (140) متر مربع وقد كانت مسكونه من قبل السيد إبراهيم عمر عمرو وهي الآن خاليه من السكان وتستعمل لتخزين بعض الأثاث القديم المتهاالك بداخلها .

وبعد الدخول إليها يتبين بأنها تتكون من الآتي :-

1- صالة ضيوف : وفيها الأرضية مزايكو وبداخلها باب المنيوم زجاجي يفصل بينها وبين صالة المعيشة

2- صالة معيشة : الأرضية مزايكو والجدران املشن تحتاج إلى صيانه

3- حمام ضيوف عرابي مع مغسله : الأرضية والجدران سيراميك

4- مطبخ : الأرضية سيراميك ويتبعه بلكونه، يخلو من الخزائن .

5- غرف نوم عدد (2) : وفيها الأرضية مزايكو والجدران املشن بحاجه إلى صيانه كامله،

واحدى غرف النوم يتبع لها برندا معلقه

6- حمام الفرنجي مع بانيو : يتوسط غرف النوم وفيه الأرضية والجدران سيراميك ، ويعطوه سده للخزين .

7- جميع الأبواب خشب قديم والشبابيك المنيوم مع حمايات حديد

8- لا يوجد مصعد داخل المبنى

9- الشقة تحتاج إلى صيانه كامله

هـ - الطابق الثالث : الرووف : ومساحته 140 متر مربع وهو مهجور وغير مسكون ويلزمه

صيانه كامله . ويتكون من الآتي :

- 1- موزع : وفيه الأرضية بلاط موزايكو والجدران أملشن وهي بحاجة إلى صيانة .
- 2- صالة ضيوف : الأرضية بلاط موزايكو وجدران أملشن وتحتاج إلى صيانة .
- 3- حمام ضيوف (عربي) مع مغسلة : الأرضية والجدران سيراميك
- 4- مطبخ : الأرضية مزايكو وخزانين خشب عادي على واجهتين علوي وسفلي وهو بحاجة إلى صيانة
- 5- غرفة نوم : الأرضية بلاط مزايكو والجدران أملشن وتحتاج إلى صيانة ولها باب جانبي حديد يفتح على برندا مزججه مع ألمنيوم
- 6- حمام عائلته إفرنجي : مع مغسلة وبانيو وبينه الأرضية بلاط مزايكو والجدران سيراميك
- 7- غرفة نوم : الأرضية مزايكو والجدران أملشن وتحتاج إلى صيانة كامله
- 8- جميع واجهات البناء من الحجر
- 9- المبنى بحاجة إلى صيانة من الداخل
- 10- المنطقة حيوية ومأهولة بالسكان وجميع الخدمات فيها متوفرة (طرق ومواصلات و اتصالات وكهربا ومياه) وحركه تجاريه بشكل ممتاز
- 11- العمر الزمني للبناء من (40-42) سنة

التقديرات:

بناء على ما سبق ذكره والرجوع إلى أسس التقدير وبناء على خبرتي كمقدر عقاري مرخص ومعتمد في تقدير العقارات في المحاكم النظامية وحيث إنني على اطلاع ومتابعه في هذه المنطقة وغيرها من المناطق واستنادا إلى الأسعار الدارجة والمشابهاه وبطريق المقارنة بتاريخ الكشف من حيث المساحة والمواصفات والتنظيم وعمر البناء ودرجه التشطيب والحالة العامة للشقة ومدى توفر الخدمات مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار وهبوطها ، فإنني أقدر ما يلي:

أولاً: أقدر سعر المتر المربع الواحد من الأرض بمبلغ 300 دينار فيكون ثمن قطعة الأرض = 575 متر مربع $\times$ 300 دينار = 227100 دينار

ثانياً: البناء

1. أقدر سعر المتر المربع من التسوية بمبلغ (120) دينار

فتكون قيمه التسوية = المساحة $\times$ 120 دينار

66 متر مربع $\times$ 120 متر مربع = 7920 دينار

2. أقدر سعر المتر المربع من الطابق الأرضي بمبلغ (150) دينار

فتكون قيمته = المساحة $\times 150$ دينار

294 متر مربع $\times 150$ دينار = 44100 دينار

3. أقدر سعر المتر المربع من الطابق الأول بمبلغ 130 دينار

فتكون قيمته = المساحة $\times 130$

290 متر مربع $\times 130 =$ 37700 دينار

4. أقدر سعر المتر المربع من الطابق الثاني بمبلغ 130 دينار فيكون قيمته

المساحة $\times 130$ متر دينار =

290 متر مربع $\times 130$ دينار = 37700 دينار

5. أقدر سعر المتر المربع من الطابق الثالث (الرووف) بمبلغ 100 دينار

فتكون قيمة الرووف = المساحة $\times 100$ دينار

140 متر مربع $\times 100$ دينار = 14000 دينار

6. أقدر قيمة الأسوار الموجودة والأشجار المزروعة في الساحة الأمامية من قطعة الأرض بمبلغ
(2000) دينار

وعليه تكون مجموع قيمة العقار موضوع التنفيذ =

227100 دينار + 7920 دينار + 44100 دينار + 37700 دينار + 37700 دينار + 14000 دينار
+ 2000 دينار = 270520 دينار فقط

وبناء عليه تكون حصة المحكوم عليه من ثمن العقار هي

270520 دينار $\times 16$ حصة = 24592 دينار

176 حصة

فقط أربعة وعشرون الف وخمسمائة واثنان وتسعون دينار لا غير

هذه خبرتي أضعها بين يدي عدالتكم

واقبلها فائق الاحترام

٢٠٢٥/١٠/٠

الخبير
مقدر عقاري مرخص
جمال خيطان

٢٠٢٥/١٠/٠

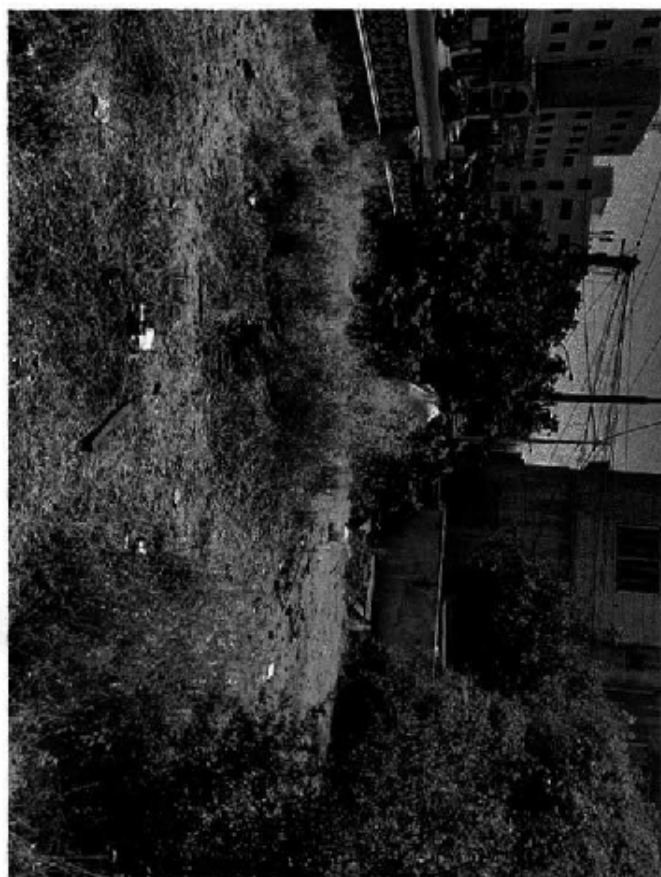
المرفقات: مجموعة صور فوتوغرافية ملونة للعقار



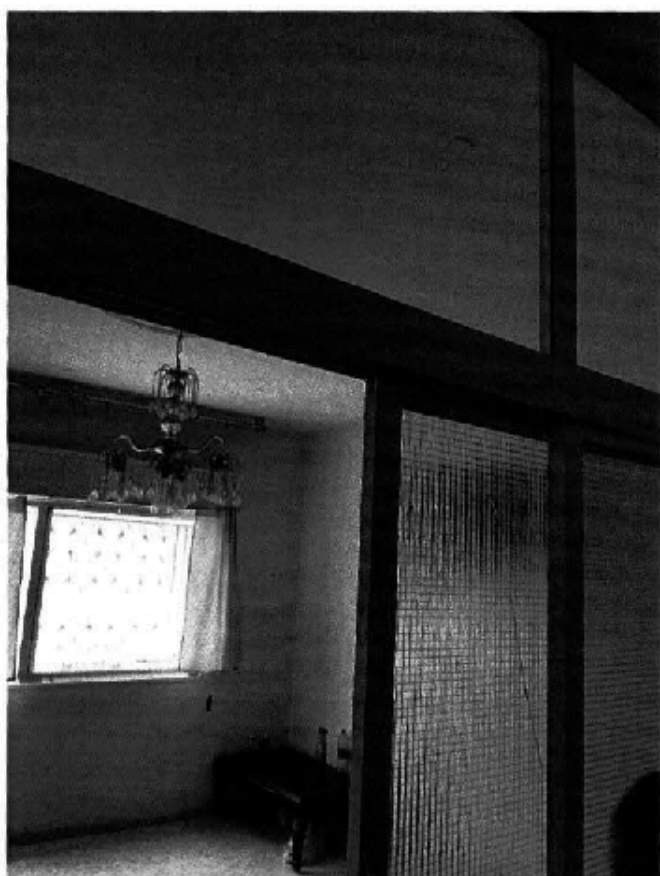
10/10/10



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



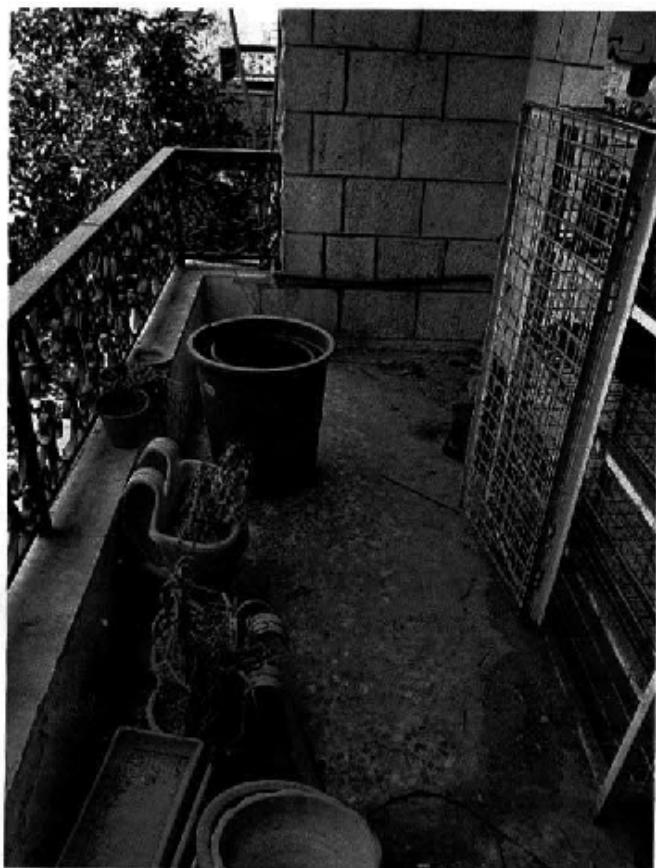
Handwritten signature or scribble.



Handwritten signature or scribble.



Handwritten signature or scribble.



Handwritten signature or scribble.



[Handwritten signature]



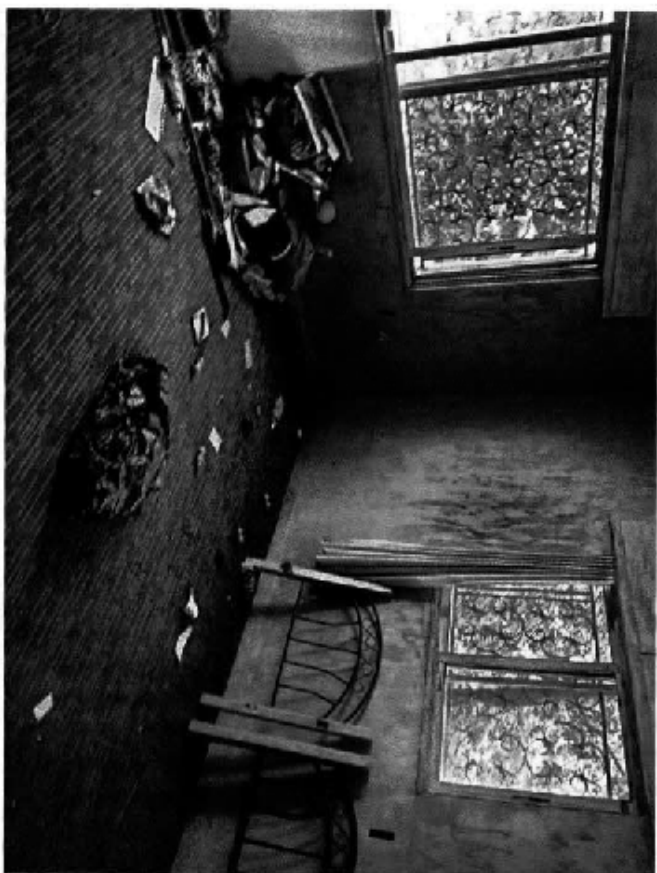
[Handwritten signature]



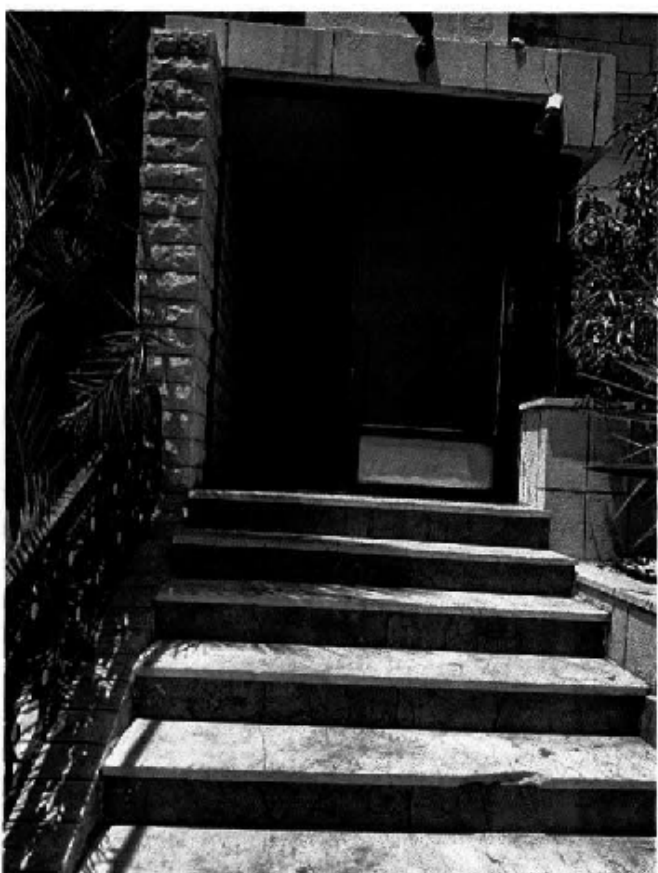
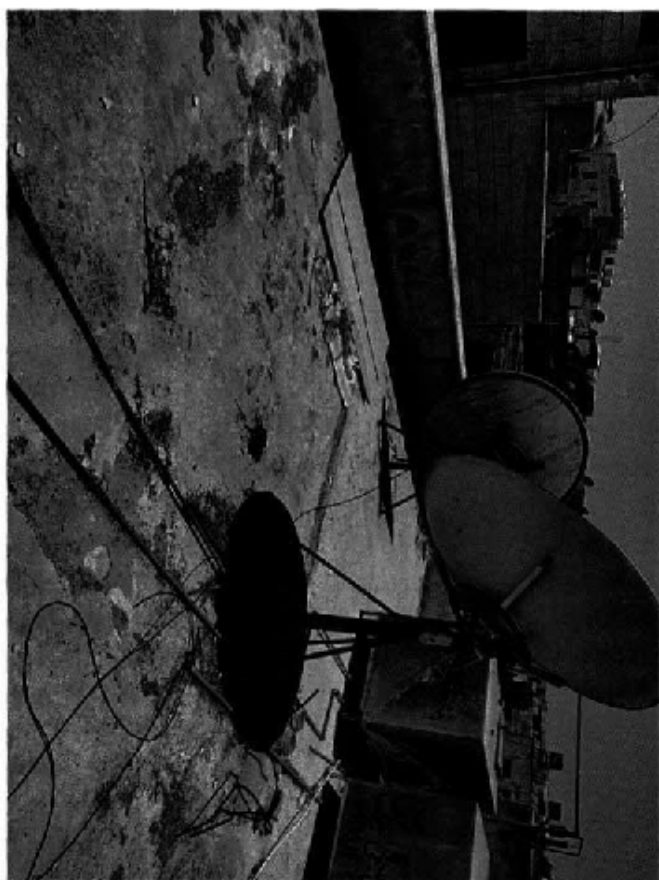
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



10/10



[Handwritten signature]



رقم القرار 4/11/2011

رقم الملف 410

الرقم الآلي: 2011/39

التاريخ 2025 / 02 / 24

شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري

استناداً للملاحظات المخولة لي بموجب المادة (5) من نظام تقدير قيم العقارات وتسجيل المقدرين العقاريين رقم (37) لسنة 2020 الصادر بموجب الظرة (1) من الظرة (222) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 وبما، على تلبية لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم بموجب الظرة (1) من المادة (6) من النظام بالقرار 4/11/2011 تاريخ 2011/02/20 أو انس على تجديد تسجيل

المقدر العقاري السيد / جمال سليمان حنا الخيطان

الرقم الوطني 9511016676

بمحافظة 2025 محافظة القدس محافظة القدس محافظة القدس

في سجل المقدرين العقاريين لعام

وذلك اعتباراً من تاريخه ونهاية 2025/12/31 على أن يتقدم بالبروز إلى إدارة النظام والتعليمات الصادر بموجبه

و قد استوفيت الرسوم بالوسيلة رقم 200453 تاريخ 2025 / 02 / 24

ملاحظة مقدر خاص / مقدر خاص

لتم المادة 12 من النظام أملاً:
أ- لا يسمح للمقدر العقاري الذي أعلن التخليد العقاري فيما يتعلق بالجهة التي يعمل لديها
ب- على المقدر العقاري الإجماع من طقه وظيفته في التعبير النهائي ومن خلاله بالجهة التي تزيته بموضوع التقدير



رقم الوثيقة (10083 6816 77854)